

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3957/2534

พันเอก ลพุล พินทุ โยธิน กับพวก โจทก์
นาง อติสัย อ่าว สุวรรณ ผู้ร้อง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ผู้คัดค้าน
บริษัท เดอะไพรามิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 86, มาตรา 243

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 119 กำหนดให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าสิทธิเรียกร้องที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกร้องนั้นเป็นสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้หรือไม่ เมื่อผู้ร้องปฏิเสธว่ามีได้เป็นหนี้ลูกหนี้ ผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบก่อนตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดและผู้ร้องยังติดใจอ้างเอกสารซึ่งยังไม่เข้าสู่สำนวนของศาล ศาลชั้นต้นจึงไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะสั่งว่าเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นแก่คดีและหากได้เอกสารดังกล่าวมาแล้วผู้ร้องไม่มีพยานอื่นอีกต่อไปหน้าที่นำสืบต่อไปย่อมเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะพิสูจน์ให้ได้ตามประเด็นที่ตนยกขึ้นคัดค้าน ศาลจึงจะวินิจฉัยว่าจะยกคำร้องของผู้ร้องหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นด่วนงดสืบพยานเพราะผู้ร้องแถลงไม่ติดใจสืบตัวผู้ร้องแต่ยังติดใจสืบพยานเอกสารซึ่งเป็นสาระสำคัญในการปฏิเสธหนี้ของผู้ร้องดังนี้เป็นการไม่ชอบ.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นายบุญชาอ่าวสุวรรณ
จำเลยที่ 2 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวน
กิจการและทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 แล้วมีหนังสือแจ้งให้นายอดิสัย อ่าวสุวรรณ ผู้
ร้องชำระหนี้และยื่นยันหนี้ไปยังผู้ร้อง ผู้ร้องจึงร้องคัดค้านการยื่นยันหนี้ต่อศาล

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมิได้เป็นหนี้จำเลยที่ 2 ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ยื่นยันให้ผู้ร้องชำระหนี้แก่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สอบสวนได้ความเพียงว่ามีการเบิกเงินของจำเลยที่ 1 ในบัญชีธนาคาร ซึ่งมีได้เป็น
บุคคลล้มละลายและไม่มีหลักฐานว่าจะมีการเบิกเงินหรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อใด ใครเป็นผู้
เบิก เพื่อวัตถุประสงค์ใด ผู้ร้องมิได้เป็นหนี้จำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึง
ไม่มีอำนาจติดตามหนี้รายนี้ ผู้ร้องจึงไม่ต้องชำระเงินตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องได้รับเงินจากนายบุญชู พงษ์
มงคลสาม จำนวน 500,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการรองผู้จัดการของ
จำเลยที่ 1 สั่งให้นายบุญชูเบิกไปจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ที่เปิดไว้กับธนาคาร ตาม
สำเนาภาพถ่ายบัญชีที่ธนาคารดังกล่าวส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยที่ 1 กับ
จำเลยที่ 2 และกรรมการของจำเลยที่ 1 ร่วมกันกู้เงินจากประชาชนโดยให้ดอกเบี้ย
ตอบแทนในอัตราสูงกว่ากฎหมายกำหนด จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบบรรดาเจ้าหนี้ผู้ให้กู้
จำเลยที่ 2 กับพวกตั้งบริษัทจำเลยที่ 1 ขึ้นบังหน้าหลอกลวงประชาชน การรับจ่าย
เงินของจำเลยที่ 1 กระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 2 กับพวก เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จึงมีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น ทนายผู้ร้องแถลงไม่สืบผู้ร้องคงตั้งใจให้ศาลชั้นต้น
เรียกบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 3788 ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารมาประกอบ

การพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่จำเป็นแก่คดี จึงสั่งให้งดเรียกเอกสารดังกล่าวและวินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่สามารถนำสืบได้ตามคำร้อง ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งงดเรียกเอกสารดังกล่าวและยกคำร้องของผู้ร้องไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ขอให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาใหม่ ได้ความว่าผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านแล้ว ศาลชั้นต้นนัดพิจารณาวันที่ 26 ธันวาคม 2531 ในวันนัดทนายผู้ร้องแถลงว่า ผู้ร้องไม่มาศาลเนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศขอเลื่อนคดีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่คัดค้านศาลชั้นต้นจึงให้เลื่อนไปนัดพิจารณาใหม่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532 โดยกำกับผู้ร้องว่าในวันนัดจะไม่ให้เลื่อนคดีอีก ครั้นถึงวันนัดทนายผู้ร้องแถลงว่า ตัวผู้ร้องไม่มาศาลจึงไม่ติดใจสืบ แต่ติดใจขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 3788 ของจำเลยที่ 1 จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา ราชเทวี มาประกอบการพิจารณา ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่จำเป็นแก่คดีจึงให้งดเสีย และเห็นว่า ผู้ร้องไม่สามารถนำสืบให้ศาลเห็นได้ตามคำร้องจึงให้ยกคำร้องซึ่งผู้ร้องได้อุทธรณ์และฎีกาต่อมาว่าเอกสารที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ศาลชั้นต้นเรียกมานั้นจำเป็นแก่คดี

พิจารณาแล้ว มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งเรียกพยานเอกสาร และมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า เอกสารที่ศาลชั้นต้นไม่เรียกมานั้นเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร มิใช่บัญชีของจำเลยที่ 2 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็อาจเป็นไปตามคำร้องของผู้ร้องที่ว่าเงินในบัญชีมิใช่เงินของจำเลยที่ 2 และผู้ร้องมิได้เป็นหนี้จำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้องอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ร้องไม่จำเป็นต้องชำระหนี้ตามหนังสือยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่วนการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านคำร้องของผู้ร้องว่า ผู้ร้องได้รับเงินสดจำนวน 500,000 บาทจากนายบุญชู พงษ์มงคลสาม ซึ่งได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 ให้เบิกเงินจากบัญชีธนาคารของจำเลยที่ 1 ไปให้ผู้ร้องโดยผู้ร้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับไว้ นั้น เป็นเพียงคำคัดค้านของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยังไม่ปรากฏว่าผู้ร้องยอมรับในประเด็นที่คัดค้าน ทั้งไม่ปรากฏด้วยว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านได้อ้างส่งเอกสารใด ๆ ต่อศาลพอที่ศาลชั้นต้นจะใช้เป็นหลักฐานในการมีคำสั่งให้งดสืบพยานผู้ร้อง เมื่อศาลฎีกาได้รับฎีกาของผู้ร้องแล้วได้เรียกสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาตรวจดูปรากฏข้อเท็จจริงจากทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้หลักฐานการเป็นหนี้รายนี้จากสำนวนคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.287/2528 ของศาลชั้นต้นซึ่งโจทก์ในคดีดังกล่าวฟ้องขอให้นายปรีชา สิโรตสเป็นบุคคลล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วได้ความต่อไปว่านายปรีชาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 และมีหลักฐานบางประการแสดงว่านายปรีชานำเงินของจำเลยที่ 1 จำนวนมากหลบหนีไป จำเลยที่ 2 จึงให้นายบุญชู พงษ์มงคลสาม ไปเบิกเงินจำนวน 500,000 บาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาราชเทวีบัญชีเลขที่ 3788 ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 เพื่อใช้จ่าย

ในกิจการบริษัทจำเลยที่ 1 ไปก่อน แล้วจำเลยที่ 2 หลบหนีไป ต่อมานายบุญชูนำเงินดังกล่าวไปให้ ผู้ร้องลงชื่อรับไว้ และได้ความด้วยว่าผู้ร้องเป็นภรรยาของจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้หากศาลชั้นต้นพิจารณาได้ความย่อมมีปัญหาที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยว่าสิทธิเรียกร้องที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกร้อง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 นั้นเป็นสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 2 หรือของจำเลยที่ 1 หากพิจารณาว่าเป็นสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่มีอำนาจเรียกร้องและยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ในคดีนี้ หรือหากฟังว่าเงินที่เบิกจากบัญชีของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้สั่งให้เบิกมาเป็นเงินของจำเลยที่ 2 ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า จะถือว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่จะเรียกให้ผู้ร้องชำระตามมาตรา 119 ดังกล่าวได้หรือไม่เพราะผู้ร้องปฏิเสธว่ามีได้เป็นหนี้จำเลยที่ 2 ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มาตรา 119 ได้กำหนดให้ศาลเป็นผู้พิจารณา เมื่อผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบก่อนตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด และผู้ร้องยังติดใจอ้างเอกสารซึ่งยังไม่ปรากฏเข้าสู่สำนวนศาลแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นจึงไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะสั่งว่าเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นแก่คดีและหากได้เอกสารดังกล่าวมาแล้วผู้ร้องไม่มีพยานอื่นอีกต่อไป หน้าที่นำสืบต่อไปย่อมเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการที่จะพิสูจน์ให้ได้ตามประเด็นที่ตนยกขึ้นคัดค้านคำร้องของผู้ร้อง ศาลจึงจะวินิจฉัยว่าจะยกคำร้องของผู้ร้องหรือไม่ ฉะนั้นการที่ศาลชั้นต้นด่วนงดสืบพยานเพราะผู้ร้องแถลงไม่ตั้งใจสืบตัวผู้ร้องแต่ยังตั้งใจสืบพยานเอกสารซึ่งเป็นสาระสำคัญในการปฏิเสธหนี้ของผู้ร้องจึงเป็นการไม่ชอบ..."

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ นับแต่ให้เรียกเอกสารตามที่ผู้ร้องอ้าง และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งเมื่อมีคำสั่งใหม่.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ